

עֵח:

עין משפט
נר מצוה

נא א מיי' פ"ג מהל' מקוואות הלכה יט:
נב בג ד מיי' שם הלכה יח:

מוסף רש"י

בטעמא. שהאדס יכול להנחין
טעמו (חולין צ"ז):

שיטה מקובצת

[illegible][illegible]

ונשער מין במינו במין בשאינו מינו. פי' בקונטרס מין דהיכא

לְקַיִּימִין חֲסֵמֶמָה כִּי כְּמָה דְּהֵיב טַעמָה כֹּחַ צִטָּוֶן כִּי לִיכָמֶה
לְמַיְקָם נָמִי אֲחָמִי מְזוּלִי בְּאִסְרוֹרָה לְמִיִּדֵּר לְצַטָּוֶן יִנְמָה רוֹאִין אֵלֶּיךָ
הִיא מִיָּן וְשִׁאֲרֵינוּ מִיָּנוּ הֵא יֵשׁ צוּ הֵיכֵר טַעמָה הִשְׁמָה נָמִי לֹא צִטָּוֶן וְאִתּוֹ
אֲלֵא מִיָּן בְּמִיָּנוּ צִטָּוֶן מִן הַתּוֹרָה
אֲלֵא אֲלֵא דְלִילוֹ הִיא אֵלֶּיךָ מִיָּנוּ הִיא
בְּתוֹתָן טַעַם הַגִּי' וְאֵלֶּיךָ שְׁהוֹכֵר
בְּקוֹטְרִטֵּס וְזוֹל בֵּי אִסְרוֹרָה אֵינוּ רוֹאֵה
בְּפֶסֶק שְׁמַחָה מִדְּרָסָן דֵּהָא מִתְּנַיִימִין
דְּאִוִּירִימָה הִיא וְכוּלָּהּ שְׁמַעְתִּין קָן
לֹא רוֹאִין לְדָם בְּאֵיִלּוֹ הוּא מִיָּם.

כלומר הדס פסול ^(א) דמין צמיתו
בצטיל ברובא כגון שהמים פסולין
ה"ג דלי שיש בו יין ^(ב) לבן
והטבילו הולבין אחר הרוב.
גלא דמי להא דמן (שם דף קכ:) הדיו
הסתכל תנין קון מולבין דהכל מיה דהלא
דלי יש בו חלב עד רובו לא מחלחלי
מיא ולא דמי לחלב דמנא אגבא דמנא
ואו אגבא דגברא ונחית וטביל ^(ג) הולבין
אחרא הרוב ואם לא היה חציו ^(ד) כיון
ונתמלא ממנו מקוה ורבו
המים על היין טעור ואם תאמר והא
לא חמרא דלא דרי (שם דף עו.) כל חמרא דלא דרי
על חד תלתא מיא לא חמרא הוא
וכ"ש הכא דאיכא חמרא טעובא לא

בטל ממנו שם יין ולא מהני ליה השקה דחמרא מוּזְגָּה מיקרי כדלחמרא
 בפס"ק דמכות (דף ע"א) ו"ל דהכא מיירי בחמרא מוּזְגָּה אי נמי בחמרא
 דרפוי ואין יכול לקבל רוב מים שאין כל היינות שוין כדלמרינן בפרק
 המוציא (יו"ט שם דף ע"א) "וין השרנן כ"ה לחוד דרפי וכן יש לפרש בסוף
 העירוב (בימות דף פ"ב) פירות נתן סאה ונטל סאה כשר עד רובו ופי'
 בקוטרם דמיירי במי פירות והשתא אי ביון מיירי אמאי כשר והלא אין
 במקור הוא לצרך בורא פרי הגפן ולכל דבר וביין הוא טובל אלף מיירי
 בחמרא דרפי ומיהו איכא למימר כ"ה בשאר מי פירות בר מיין ובפי'
 דמס' מקואות מניין לה וקאי אשאר משקין ומי פירות והלוי והמוריס
 והסתמד משום כ"ה לחמין: דל"י א' שהוא מלא רוקן גרסנין
 כבאילו לא טבל. שהרוק עב הוא וחושך צפני המים ואינו בטל במים
 ומלא לאו דוקא אלף אידי דצבי למימי מלא מי גרלים דדוקא הוא
 ונשקא לשלשן שצבורי נעשו חזור לה וטור דמי גרלים מים כ"ה הוא
 ונשקא גמלי מלא רוקן: רואין אותו כאלו הם מים. כלומר א"ע"פ ששראין
 בחלוק במקצת ממראה שאר מים א"כ"ה כיון דמיין מים הם לא צבי רובא
 לצטולי אלף רואין אותו כו'. מלא מי חטאת. הואיל והן אב הטומאה
 וחש"י משום קדושתיהו לא בטלי אלף ברובא: מאן שמעת ליה דלית
 ליה רואין ר' יהודה. וקאמר דהיכא דשום מראה הצטל למראה המצטל
 בכיון מי חטאת שאין מראהו חלוק דסגי למיבטל ברובא ולא אמר
 רואין אותו כאלו הן יין אדום להחמיר: א"ה דרביה. הא דתנן לעיל
 דלחמין אותו כאלו הן יין אדום דרביה הוא דלחמין הצטול כי היכי
 דלחמין צמין דמיין כן פירש בקוטרם וקשה לפרשו דלא דמה
 ענין האי רואין דמיין גרלים לין וחלב דלעיל כ"ה שאינו מינו לא שייך
 בזהו השקה אבל מי גרלים לדבר רש"י שהם מים גמורים וסלקא לה
 מים עליהם ולא חושי' להם השקה דלא דמו כ"ה למי צבע שצטל מהם
 ליה רישא לסיפא ועוד מאי קא משני הא לדיה הא דרביה אחת
 מי גרלים רואין כאלו הן מים סוּבָּר נמי ביון וחלב רואין כאלו
 מקוה דצמייעט מי חטאת נמי הוה לן למימר רואין כאלו הן יין אד
 ועוד אי ההיא דיון לכן וחלב הוא דרביה כי דיהה מראהו אמאי
 ועוד בדדיהו הוה ליה לאקשו' מהך ברייתא אמחתינן דקאמר רבי
 יעוד דמי גרלים מיקרו ואין מינו לגבי מים כדלמרינן בסמוך גבי
 ר' הילי גוואל תניא דתוספתא למכתב טהרות בפרק שמתחיל דם
 רואין אותו כאלו הן יין כ"ה במים אם בטל מראהו טהורים ואם
 דם מצטל דם והכי פירשו דלי שהוא מלא רוקן והצטלו כאלו לא
 חטאת עד שירבו המים על מי חטאת שיספוך רובו ולכשיחמלא טהו
 בעלמא משום שאין זריעה להקדש כדלמרי' בפרק כל שעה (פסחים דף
 ק"ג) אבל היכא דרבו צטלי מהם מורת מי חטאת ועששו מי מקוה
 יהודה דקתני בההיא דיון לכן רואין אותו כאלו הוא יין אדום והכי
 גובי' כ"ה שוין בחומא וקמי' דסגי להו ברובא צמי חטאת אלמא דמיין
 במינו לא בטל וברייתא ידיה ומצרייתא דלעיל רואין אותו כאלו הן

[illegible]

כל הזבחים פרק שמיני זבחים

התורה מן **שְׁאִינּוּ מִינוּ**. שהטעם ניכר בו בטעמא מחייב ולקי מן התורה

לא צטיל כי ליכא למיקס נמי אחר
מזולזלין באיסורי למיהדר ^א ולצטיל
ברוב ינאם רואין אילו ^ב היה מן ושאינו
מינו לא ישיב לה היכר טעמא השתא
נמי לא צטיל עד לדיבה עליו כל כך
כשיעור ציטול של מין ושאינו מין:
מאי לאו רואין לאווא ^א יין כאילו מים
הוא. ואם מראה דם היה ניכר צהן
כשר אלנא אש"ג דמין צמיני הוא
לענין ציטולא ^ב דחזומא לא אמרינן
ליצטל ברוב אלנא משערינן ליה כמין
בשאינו מינו: לא רואין אוסו ^א לדם
כאילו הוא מים. ופסקי דצטיל ליה
ברובא הואיל וצתר חזומא אזלינן והכא
ליכא למיקס עליה דמילתא צטיל
ברובא: רבי יהודה אומר רואין אוסו
כאילו הוא יין אדום. לקמן מייבא לה
לכולה משנה ^א: דלי. טמא: שיש בו יין
לכן או חלב. שאין מראהו ניכר בתוך
המים: ופטצילו. וקאמר ר' יהודה
הואיל ואילו יין אדום הוה כל זמן
שדמומית שלו ניכרת לא צטיל צמים

וְרוֹאֵין טְעִילָה עוֹלָה לְכָלֹּי הִוא אֵלֶּה אִם כֵּן שֶׁכֵּן מֵהֵן עַד שִׁירָבוּ לִיכָסֵּן תַּחְסוּר
וְרוֹאֵין אוֹתוֹ הַמִּקְוֶה כִּדִּי לִפְסָקִיעַ כֹּל מִרְאָה הֵיין הַיָּמָנוּ הַשְּׁמָחָ נִמִּי כִּשֶׁהוּא לִבֵּן
וְרוֹאֵין אוֹתוֹ כְּאִילוֹ הִיא אֲדוּם אִם מִמּוֹעֵט ^א כֹּל כֵּךְ שֶׁהַמִּים הַנִּגְנָסִים
וְהַתַּחֲבוֹר יֵשׁ בָּהֶן שִׁיעוֹר לִפְסָקִיעַ מִרְאִיו כִּשֶׁר כְּלוֹמֵר עֲלֵתָה לוֹ טְעִילָה וְלֹא
אֵלֶּה פֶּסֶל. אֲלֵמָּה מִשְׁעָרִין מִיין בְּזִמְיִן כְּמִיין בְּשִׁלְטִין מִינִי וְהַשְׁמָחָ מִינִי
יִצְטַל כְּדוּבָא כֹּל דֵּה: ^ב סָנְאִי הִיא. דְּרַגְנָן פְּלִיגִי עֲלֵיהֶּ דְּרִי יְהוּדָה וְכוּתִּימִיכֵר
יִקְיִימִינִי ^א: וְהַטְּבִילוֹ. וְלֹא שֶׁכֵּן מָה שֶׁבְּחִבּוֹ הוֹלִיבֵן אַחֵר הַרְבֵּב אִם לֹא
הִיא חֲזִיו יִין כִּיּוֹן שֶׁהַטְּבִילוֹ וְנִתְמַלֵּא מִמֵּי הַמִּקְוֶה וְרַבּוֹ הַמִּים עַל הֵיין
הַטְּבוֹר: (כִּפְּלִיו ^א) הוּא יִין (אֲדוּם): דְּלִי שְׁהוּא מֵלֵא רֹוּקִין גְּרַסְקִין:
כִּפְּלִיו לֹא עֲנָל שֶׁהָרוּק עֵצ הוּא וְחוֹזֵן בְּזִפְי הַמִּים וְאִינוֹ בְּטַל בְּמִים.
מֵלֵא לֹא דוּקָא ^א אֵלֶּה אִיִּידִי דְּבִצִּי לְמִיתִי מֵלֵא ^א מִי רְגִלִּים דְּדוּקָא הוּא
דְּאִשְׁמַעִינֵן רַבּוֹתָא לֹא בְּצִי לְטַטְוִילֵיהּ דְּכִיּוֹן שֶׁעֲבָרָה מִי הַמִּקְוֶה עַל פִּיו
נִתְקַשׁוּ מֵלֵאֹת שֶׁבְּחִבּוֹ נִשְׁעוּ חֲזוֹר לֵהֶּ וְטַכָּר מִי רְגִלִּים מִיין מִים הֵן
וְנִתְקַשׁוּ מִמֵּי מֵלֵא רֹוּקִין: רֹוּאִין אֲדוּם ^א כִּפְּלִיו קֹוֹן דְּמִי. כְּלוֹמֵר אֵף עַל פִּי
שֶׁמִּמִּרְאֵיהֶן חֲלוּק מִקָּמָה מִמִּרְאָה שֶׁאֵר מִים אִפְּלִי הִכִּי כִיּוֹן דְּמִיין מִים הֵן
אֵלֶּה בְּצִי רַבּוֹא לְטַטְוִילִי אֵלֶּה רֹוּאִין אוֹתוֹ כו': מֵלֵא מִי חֲטָאֵת. הוֹאִילִי
^א וְהֵן אֵלֶּה הַטּוֹמַחָה וְחִשְׁבִּי מִשּׁוֹם קְדוּשַׁמִּיּוּהָ לֹא בְּטָלִין אֵלֶּה כְּדוּבָא:
עַד שִׁירָבוּ הַמִּים. אִין טְעִילָה עוֹלָה לְכָלֹּי עַד שִׁשְׁפּוֹךְ מֵהֶם יוֹמֵר
שֶׁמִּתְחַזִּיו שֶׁל כֹּלִי כִּדִּי שִׁירָבוּ הַמִּים הַנִּגְנָסִין עַל מִי חֲטָאֵת: מֵאֵן שִׁמְעָה
יֵהִי ^א [דְּאִמֵּר רֹוּאִין אוֹתוֹ ר"ן]. [דְּשִׁמְעָה לִי]ה דְּאִמֵּר רֹוּאִין אוֹתוֹ
כִּפְּלִיו הוּא שְׁנִי מִמִּרְאָה שְׁנִי ^א: וְקַסְנִי. הִיכָּה דְּסוּה מִרְאָה הַבְּטָל
מִמִּרְאָה הַבְּטָל כְּגוֹן מִי חֲטָאֵת שֶׁאִין מִרְאֵיהֶן חֲלוּק דְּסוּה לִיֵּה לְמַצְבֵּן ^א:
כְּדוּבָא וְלֹא מִרְמִינֵן רֹוּאִין אוֹתוֹ כִּפְּלִיו הוּא יִין אֲדוּם לְהַשְׁמָחָ

מקשה אם כן מתי רוחין שייך זהו ובי משום לשמנו קנה לא יהא שם
 זכרון קמא דמכות (דף ע"ג:) ועוד בלאו סוגיא דלעיל מקשי
 מיא רישא לסיפא לאספריה הש"ס דאמר דלמא דהך [ס"ז]
 לא פריך רוחין מלכרין כמיהא על ידי רוח
 לא חיצר כלום דלכתי מי רגלים למי חטאת קשו אדדי: הג"ה.

שימו

מי רגלים שנתעברו ציין רואין אותן כאליו הן מים נתעברו צמים ומחלים והאי ורמיניהו הכחא אמתיניתן קאי דקאמר רבי יהודה אין מלא מי רגלים רואין אותן כאליו הן יין ולא בטלי ברובא מלא מי לא מהניא להו השקה לטהרם כמו שפירש בקונטרס ואי נמי חומרא וכו"ש למי חטאת דאפילו בגדי אכולי תרומה ^(ל) מדרס לחטאת ^(מגילה) שמעת ליה דאית ליה רואין צמין שאינו ^(נ) מינו השוין בחומרא רבי מי רגלים נמי הו מיין בשאינו מינו כדמוכח בסמוך גבי חרסן של זב צטל לרבי יהודה ומשני הא ידידה הא דרביה מתניתין דרביה דמין אדום אם דייה מראהו כשר לא הוה מצי לאקשויי אמתיניתן אלמא

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) תוספ' דמקואות דף תשע ע'
פ"א ה"ב, (ג) מקואות פ"י מ"
ע"ש צהר"ש, (ג) כלים פ"א מ"א
(ד) עיין בצפר פנים מאירות
שהאר"י צוה הדיבור, (ה) שייך
לדף עט,

שינויי נוסחאות

[illegible]

שיטה מקובצת (המשך)

[illegible]